

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 324 del 06/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 150 del 06/06/2023

“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”. Lotto n° 2.

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento lavori, tramite affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP ed Approvazione schema lettera di invito.-

CUP: C88B23000140002 CIG: 986691215E Imp. Cap. 1120 - Cod. 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con delibera n° 170 del 13/04/2023 la Giunta Regionale ha dato indirizzo al Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” di procedere, in prosecuzione delle attività avviate nel 2022, alla definizione degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria da attuarsi negli impianti di depurazione e nelle stazioni di sollevamento dei Comuni costieri ricompresi tra la foce del fiume Noce e quella del fiume Mesima, tra la foce del torrente Riace Capo e quella della fiumara Melito e tra la foce del fiume Alli e quella del torrente Ancinale;

-in adempimento alle disposizioni di cui alla citata D.G.R. n° 170/2023, con nota del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” e nel corso degli incontri tenutisi con i Sindaci ed i Responsabili Tecnici dei Comuni ricompresi nei tratti costieri sopra richiamati, è stata richiesta la trasmissione di una Relazione Tecnica, riportante le lavorazioni/attività necessarie per efficientare/rifunzionalizzare il sistema depurativo e/o fognario comunale, un cronoprogramma di realizzazione delle opere/forniture e una quantificazione dei costi da sostenere, fissando al 12/05 la data entro la quale riscontrare la richiesta avanzata, nonché gli elementi da tenere in conto per la valutazione delle medesime attività;

-in riscontro alla richiesta del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, il Comune di Squillace, con nota PEC acquisita al protocollo regionale in data 05/05/2023, al n° 203075, ha trasmesso la proposta tecnica riferita ai segmenti fognari/depurativi di propria competenza;

Considerato che ad esito delle valutazioni effettuate e della campagna di monitoraggio ed acquisizione dati/informazioni condotta dal Dipartimento regionale nei mesi scorsi, con nota acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 18.05.2023 al n° 2789, è stata comunicata l’assegnazione del contributo di € 170.000,00, a valere sulle risorse stanziare con le deliberazioni della Giunta Regionale n° 168, 179 e 218/2023 per la realizzazione dell’intervento denominato *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*;

Rilevato che:

-il Dipartimento regionale “Territorio e Tutela dell’Ambiente” ha chiesto a questo Comune di attivare con ogni consentita urgenza, nelle more del perfezionamento del provvedimento di concessione, tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle lavorazioni previste;

-in considerazione delle finalità sottese dalla deliberazione n° 170/2023, sopra richiamata, le lavorazioni ammesse a finanziamento sono finalizzate a fronteggiare le criticità del comparto fognario/depurativo per la stagione balneare 2023 e come tali dovranno realizzarsi in tempi compatibili con la stessa;

-al riguardo, il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare verifiche intermedie, ai fini del rispetto di dette tempistiche e di quelle di cronoprogramma, nonché dell’efficace realizzazione delle lavorazioni finanziate, specificando che eventuali ritardi comporteranno la revoca del finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie a beneficio di Enti in avanzato stato di realizzazione delle opere;

-infine si ricorda che le lavorazioni previste dovranno essere appaltate entro il 30/06/2023 e non dovranno essere ricomprese nei contratti di gestione del servizio in essere e nei Programmi di finanziamento comunitari, nazionali o regionali in corso, ivi compresi quelli in regime di Project Financing;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 26/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc.*

Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali” a Squillace, redatto dall’arch. Antonio Macaluso Responsabile del Settore Tecnico comunale per un importo complessivo di € 170.000,00 come suddiviso dal seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			€
A.1	Importo dei lavori		€ 150.043,33
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.501,52
Totale importo dei lavori (A1+A2)			€ 154.544,86
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione			
B.1	I.V.A. su Lavori e Sicurezza	10%	€ 15.454,49
B.2	Spese amministrative e di gara (pubblicazioni varie, ANAC, etc.)		€ 0,00
B.3	Competenze RUP e progettazione interna (art.113 del D.Lgs. n° 50/2016)		€ 0,00
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 0,00
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione (B1+....+B4)			€ 15.454,49
IMPORTO TOTALE			€ 169.999,34
ARROTONDAMENTO			€ 170.000,00

Evidenziato che:

- la procedura di affidamento è suddivisa in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq), del Codice dei Contratti (D.Lgs. n° 50/2016);
- si è reso necessario suddividere l’appalto in tre lotti funzionali al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, ed altresì assicurare l’esecuzione dei lavori nei termini ristretti imposti dalla Regione Calabria, considerata l’imminente stagione estiva;

Rilevato che:

- a) l’art. 1, comma 1, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, come modificati dall’art. 51, commi 1 e 3, del D.L. n° 77/2021, secondo cui in un’ottica di incentivazione ed accelerazione degli affidamenti pubblici, in deroga agli articoli 36, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
- b) l’art. 1, comma 2, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, come modificato dall’art. 51, commi 1 e 3, del D.L. n° 77/2021, secondo cui gli appalti di lavori e servizi e fornitura la cui determina a contrarre (o atto equivalente) è adottata entro il 30 giugno 2023, possono affidarsi mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, fino ad un importo di 150.000 euro per i lavori e di 139.000 euro per i servizi e le forniture;
- c) l’art. 1, comma 3, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, secondo cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 e, quindi, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- d) l’art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 secondo cui *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;
- e) l’art. 1, comma 4, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, secondo cui per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016;
- f) l’art. 1, comma 5bis, del D.L. 76/2020 conv. in Legge n° 120/2020, secondo cui la pubblicazione

dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

- g) l'art. 50, comma 3, del D.L. n° 77/2021 secondo cui il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
- h) l'art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006, come modificato dalla Legge n° 145/2018 che prevede l'obbligo di ricorso al MePA per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;

Viste:

-le risposte del MIT ai quesiti nn° 753 e 764 del 10 dicembre 2020, che, occupandosi delle procedure derogatorie di cui al D.L. n° 76/2020, ha avuto modo di precisare che l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l'obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità dell'istituto è quella di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi per appalti di modico valore, con procedure snelle. In linea peraltro con le stesse Linee Guida ANAC n° 4, il MIT ha precisato che, per gli appalti di modico importo, la possibilità data alle stazioni appaltanti di mettere a confronto più offerte, non rappresenta un obbligo [...]. L'eventuale richiesta di preventivi e le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante: il limite sarebbe rappresentato, secondo il MIT, dal rispetto della necessità che tali attività non pregiudichino la celerità propria dell'istituto, specie in considerazione della ratio delle norme derogatorie di cui al D.L. Semplificazioni, e dal rispetto dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, ossia dei principi generali di non discriminazione e trasparenza. Infine ha precisato che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione;

-la sentenza del Consiglio di Stato, IV sezione, n° 3287 del 23/04/2021 in cui, con riferimento poi alla stessa motivazione dell'affidamento, i giudici hanno evidenziato che sia l'art. 32, comma 2, del Codice, che l'art. 1, comma 3, del D.L. Semplificazioni, richiedono esclusivamente che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta dell'affidatario, indicando sinteticamente nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. Inoltre i giudici precisano che *“la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n° 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”*;

Dato atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 76/2020 e dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 che:

- **fine del contratto:** *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*. Lotto n° 2;
- **oggetto dell'affidamento:** lavori, fornitura e posa in opera di quanto occorrente per gli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*. Lotto n° 2;
- **importo del contratto:** € 66.540,98 comprensivi di € 1.938,18 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA al 10%;
- **clausole essenziali del contratto:** sono quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione tecnica allegata;
- **modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ad operatori operanti nel settore di riferimento;
- **forma:** il contratto sarà stipulato nella forma di atto pubblico.

Considerato che:

- la tipologia ed il valore dell'appalto di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 che espressamente prevede: *“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

- nel rispetto del suddetto art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto sul MEPA dei lavori degli *"Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"*. Lotto n° 2;

Considerato che l'importo stimato dei lavori ammonta ad € 66.540,98 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10%, è inferiore ai 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, come modificato dall'art. 51, commi 1 e 3, del D.L. n° 77/2021;

Valutato che l'art. 36, comma 6 del D.Lgs n° 50/2016 testualmente recita: *"...omississ... Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."*

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016, procedere all'affidamento diretto della prestazione attraverso il M.E.P.A.;

Di dare atto che:

-ai sensi dell'art. 53 co.2 lett. b), anche in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge n° 241/1990 e successive modificazioni, non debba essere reso noto, l'elenco dei soggetti, anche nei casi di gara informale, che sono stati invitati a presentare offerte, prima della presentazione delle offerte stesse;

-debba richiedersi agli operatori economici selezionati, l'offerta utilizzando l'apposito schema di lettera d'invito, predisposto dal R.U.P., contenente le condizioni essenziali del contratto e della prestazione richiesta, le modalità di partecipazione, i documenti da presentare, e corredato della modulistica da utilizzare sia per le dichiarazioni che gli operatori economici invitati dovranno rendere e sia per la formulazione della propria offerta;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Esaminato lo schema di lettera di invito allegato al presente atto;

Visto che:

-si è provveduto ad acquisire il CUP: C88B23000140002;

-è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n° 136/2010, il seguente CIG: 986691215E attraverso il sito dell'A.N.A.C.;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di suddividere la procedura di affidamento in oggetto in n° 3 lotti funzionali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq), del Codice;

2. **di dare atto che** l'importo stimato della procedura oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 35, commi 4, 9 e 10, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n° 50/2016), risulta essere pari ad € 154.544,86, compresi oneri per la sicurezza soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%, così suddiviso:
 - Lotto 1: € 49.601,33, oltre I.V.A. al 10%;
 - Lotto 2: € 66.540,98, oltre I.V.A. al 10%;
 - Lotto 3: € 38.402,55, oltre I.V.A. al 10%;
3. **di affidare**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n° 70/2020 convertito dalla Legge n° 120/2020, gli *"Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"*. Lotto n° 2, per l'importo complessivo di € 66.540,98 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10%, attraverso affidamento diretto, da espletarsi mediante richiesta di preventivo sul MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;
4. **di approvare** lo schema di lettera di invito, allegato alla presente, da stipulare con l'impresa aggiudicataria;
5. **di invitare** alla procedura un operatore economico scelto sulla piattaforma telematica MEPA "<https://www.acquistinretepa.it>", omettendo la pubblicazione fino al giorno della gara, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs n° 50/2016, per motivi di riservatezza;
6. **di individuare** nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'esecuzione dei predetti lavori, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i contributi meglio descritti in premessa;
7. **di precisare che** il presente atto è finanziato con le risorse di cui alla delibera n° 170 del 13/04/2023 della Regione Calabria - Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente";
8. **di dare atto che** l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
9. **di dare atto che** il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
10. **di prendere atto che** il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
11. **di indicare** il CIG n° 986691215E relativo ai lavori in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura;
12. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
13. **di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
14. **di precisare che** gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
15. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
16. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1120 - Cod. 0904202 del redigendo bilancio 2023 in corso di formazione.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

